



PUTUSAN
Nomor 1298 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI MAHIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kuro, RT 001, RW 001, Desa Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
2. **ZULIANAH**, bertempat tinggal di Dusun Kuro, RT 001, RW 001, Desa Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
3. **HERI SUSWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kuro, RT 001, RW 001, Desa Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
4. **M. BAGUS TRI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kuro, RT 001, RW 001, Desa Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Arianto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada LABH Al Banna Lamongan, berkantor di Jalan Veteran 55 c, Lamongan, 62211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ENIK ISWAROH, bertempat tinggal di Dusun Baron, Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Umar Wijaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 14, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Dan:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAHFUZH FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kuro, RT 001, RW 001, Desa Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
2. **AHMAD DZAKI**, bertempat tinggal di Dusun Kuro, RT 001, RW 001, Desa Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita point Nomor: 9 huruf a sampai g berupa:

9.a. Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Nomor Blok 001-0042 luas = 910 m² yang terletak di Dusun Windu, Desa Windu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Sdr Sulaekah,

Sebelah Utara : Tanah Sdr Sulaekah,

Sebelah Barat : Jalan Desa,

Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Sukardi;

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2018 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Barang-barang bergerak berupa:

9.b. Mobil Merk Isuzu Elf Short Warna Putih Oren NopolL 7967 AE dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2023



- 9.c. Mobil Merk Isuzu Elf Long Warna Hijau Nopol S 7375 JA dibeli pada tahun 2018 dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- 9.d. Mobil Suzuki Ertiga Diesel (Solar) Warna Putih Nopol S 1876 LE dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- 9.e. Mobil Suzuki Ertiga Bensin Warna Putih Nopol W 1453 CT dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- 9.f. Mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol W 1174 AJ dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- 9.g. Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol S 1257 JM dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita point Nomor 9 huruf a sampai g oleh Para Tergugat, karena bukan haknya maka penguasaan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan atas objek sengketa;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2023



7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tundak dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Surat Kuasa Penggugat cacat hukum;
- B. Kewenangan mengadili;
- C. Gugatan kurang pihak dan *error in persona*;
- D. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Lmg, tanggal 12 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat serta Pihak Para Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Lmg, tanggal 17 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita point Nomor: 9 huruf a sampai g berupa:



9.a. Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Nomor Blok 001-0042 luas = 910 m² yang terletak di Dusun Windu, Desa Windu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Sdr Sulaekah,

Sebelah Utara : Tanah Sdr Sulaekah,

Sebelah Barat : Jalan Desa,

Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Sukardi,

Tanah tersebut dibeli pada Tahun 2018 dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Barang-barang bergerak berupa:

9.c. Mobil Merk Isuzu Elf Long Warna Hijau Nopol S 7375 JA dibeli pada tahun 2018 dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

9.f. Mobil Toyota Fortuner Warna Putih Nopol W 1174 AJ dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

9.g. Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol S 1257 JM dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan penguasaan objek sengketa sebagian pada Nomor 9 huruf a, c, f dan g oleh Para Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



6. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.005.000,00 (empat juta lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 282/PDT/2022/PT SBY, tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 282/PDT/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 282/PDT/2022/PT.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Lmg;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi



1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa yang dibuat oleh Enik Iswaroh dengan Penerima Kuasa H. Umar Wijaya, S.H., M.H. batal demi hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Lamongan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan *error in persona*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
6. Menyatakan gugatan Penggugat oleh karena itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah dan 6 (enam) buah mobil adalah milik Penggugat yang merupakan harta gono gini Penggugat dengan suaminya Alm. Sumarwoto yang meninggal karena covid-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan almarhum suaminya yang bernama Sumarwoto telah membayar harga pembelian tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Suwono sebagai pemilik objek sengketa sebelumnya dimana penyerahan uang pembelian tanah termasuk biaya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 atas nama Sumarwoto tersebut dilakukan di kantor Balai Desa;
- Bahwa penguasaan objek sengketa dengan cara diambil sendiri oleh Para Tergugat setelah Alm. Sumarwoto dimakamkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SITI MAHIYAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI MAHIYAH, 2. ZULIANAH, 3. HERI SUSWANTO, 4. M. BAGUS TRI KURNIAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1298 K/Pdt/2023